内蒙古自治区人民代表大会常务委员会关于批准《乌兰察布市辉腾锡勒草原保护条例》的决议

（2019 年 5 月 31 日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过）

内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议决定，批准乌兰察布市人民代表大会常务委员会报请批准的《乌兰察布市辉腾锡勒草原保护条例》，由乌兰察布市人民代表大会常务委员会公布施行。

乌兰察布市辉腾锡勒草原保护条例

（2019 年 1 月 4 日乌兰察布市第四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过
2019 年 5 月 31 日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议批准）

第一条 为了加强对辉腾锡勒草原的保护与管理，维护区域草原生态环境安全，促进生态文明建设，根据《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国自然保护区条例》《内蒙古自治区基本草原保护条例》等法律、法规，结合辉腾锡勒草原实际，制定本条例。

第二条 本条例所指的辉腾锡勒草原，位于乌兰察布市察右中旗南部、察右后旗西南、卓资县北端，地理坐标东经 112°26′29″至东经 112°43′08″，北纬 41°03′37″至北纬 41°12′25″，面积 235.01 平方公里。

第三条 在辉腾锡勒草原从事规划、保护、治理、利用和监督管理等活动，适用本条例。上位法已经作出规定的，从其规定。

第四条 辉腾锡勒草原保护，应当遵循自然恢复为主的方针，坚持生态优先、严格保护、科学规划、合理利用的原则。

第五条 市人民政府应当将辉腾锡勒草原保护纳入国民经济和社会发展规划，并将草原生态保护管理经费列入财政预算。

第六条 市人民政府林业和草原行政主管部门负责辉腾锡勒草原监督管理工作。

察右中旗、察右后旗、卓资县人民政府林业和草原行政主管部门负责做好所辖区域草原日常监督管理工作。

市以及察右中旗、察右后旗、卓资县人民政府发展和改革、财政、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、水利、农牧、文化旅游体育等行政主管部门，在各自的职责范围内，负责做好监督管理工作。

第七条 市人民政府林业和草原行政主管部门负责组织编制辉腾锡勒草原保护总体规划。

编制的总体规划应当包括草原生态环境保护的长期和近期目标以及保护、利用、治理措施等内容。其他规划应当与总体规划相衔接。

第八条 在编制辉腾锡勒草原保护总体规划时，应当通过论证会、听证会等形式，广泛征求有关单位、专家和公众的意见。

总体规划在市人民政府批准前，应当提请市人民代表大会常务委员会审议。经批准后的总体规划，由市人民政府组织实施，并向社会公布。

经批准的总体规划应当严格执行，任何单位和个人不得擅自变更；确需变更的，应当按照原批准程序报批。

第九条 在辉腾锡勒草原，不得建设不符合草原保护总体规划的项目；已建成的不合规项目，应当严格按照淘汰退出机制，限期拆除，并恢复草原植被。

第十条 市以及察右中旗、察右后旗、卓资县人民政府应当加大辉腾锡勒草原保护设施建设，增设管护点、检查站和瞭望台等公益设施，加强对草原生态环境的保护。

辉腾锡勒草原应当设置界碑、标桩、标牌。标牌内容要准确简练，通俗易懂，并用蒙汉两种文字规范书写。

第十一条 市人民政府林业和草原行政主管部门会同生态环境等行政主管部门，应当保护辉腾锡勒草原生态系统的完整性和生物的多样性，加强对野生动植物种群数量以及野生动物疫源疫病的监测。

对辉腾锡勒草原出现植被退化、土地盐碱化的区域，以自然恢复为主。种植植被应当选用适合本土气候、土壤的品种。引进的物种应当满足生态安全性和生物多样性保护要求。

第十二条 在辉腾锡勒草原依法开展经营性旅游活动，应当符合草原保护规划，并经市人民政府林业和草原行政主管部门审核同意后，方可按照相关规定办理手续。

在草原上开展文化旅游活动，需要临时占用草原的，应当向所属旗县人民政府林业和草原行政主管部门提出申请，并提供相关活动资料，依法办理临时占用草原许可证。

对于已经建成的不符合法律、法规规定的旅游项目，责令退出，并恢复草原植被。

第十三条 在辉腾锡勒草原组织参观活动，应当按照旅游规划路线进行；活动组织者和参观者应当遵守景区（点）管理规定，不得破坏草原植被、林木和旅游设施。

第十四条 辉腾锡勒草原内景区，应当按照景区主管部门核定的最大承载量，制定和实施游客流量控制预案。根据流量控制预案，建立和完善适时监测、疏导分流、预警上报和特殊预案等游客流量控制系统。

第十五条 市以及察右中旗、察右后旗、卓资县人民政府应当加强环保厕所、垃圾转运站等草原环境保护设施建设，建立草原环境卫生责任制。

在辉腾锡勒草原内，旅游经营者应当按照标准配备旅游厕所，并及时收集处理垃圾、污水，维护草原环境卫生。

第十六条 游客应当遵守景区管理规定，文明旅游，自觉维护草原生态环境，禁止乱扔垃圾、践踏草原、采摘花卉和果实等破坏草原生态的行为。

第十七条 市以及察右中旗、察右后旗、卓资县人民政府应当建立辉腾锡勒草原防火责任制，规定草原防火期，制定草原、林木防火扑火预案，配备防火基础设施设备，切实做好草原、林木火灾的预防和扑救工作。

市以及察右中旗、察右后旗、卓资县人民政府林业和草原行政主管部门应当积极采取措施，加强辉腾锡勒草原鼠害、病虫害、毒害草以及其他有害生物的监测预警、调查与防治工作。

第十八条 在辉腾锡勒草原禁止从事下列活动：

（一）砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等；

（二）移植草原植被；

（三）建造坟墓；

（四）排放污水，倾倒、堆放固体废弃物；

（五）破坏草原保护和管理设施设备；

（六）使用破坏草原植被的娱乐设施设备；

（七）超出审批面积开展草原旅游活动；

（八）在草原上搭建帐篷、停放机动车辆、野炊、明火取暖等野外活动；

（九）机动车辆离开道路在草原上行驶（抢险救灾和农牧民搬迁的机动车辆除外）；

（十）其他破坏草原生态环境的活动。

第十九条 市以及察右中旗、察右后旗、卓资县人民代表大会常务委员会，应当听取和审议本级人民政府关于辉腾锡勒草原保护情况的专项工作报告，对本条例实施情况组织执法检查；对违反本条例相关规定的人民政府及其组成部门、组成人员依法启动询问、质询、特定问题调查和撤职等监督程序。

第二十条 违反本条例第十五条第二款规定，旅游经营者未按照标准配备旅游厕所，及时收集处理垃圾、污水的，由市人民政府林业和草原行政主管部门责令限期改正；单位有上述行为的，处以1万元以上5万元以下罚款；个体经营者有上述行为的，处以1000元以上5000元以下罚款。

第二十一条 违反本条例第十八条第一项规定，在草原进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动的单位和个人，由市人民政府林业和草原行政主管部门责令停止违法行为，没收违法所得，限期恢复原状或者采取其他补救措施；对草原造成破坏的，可以处以1000元以上1万元以下罚款。

第二十二条 违反本条例第十八条第二项规定，移植草原植被的，由市人民政府林业和草原行政主管部门责令停止违法行为，限期恢复植被，没收违法所得，处以每亩5000元以上1万元以下罚款；给草原所有者或者使用者造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十三条 违反本条例第十八条第三项规定，建造坟墓的，由市人民政府林业和草原行政主管部门责令停止违法行为，限期迁出并恢复植被，可以并处2000元罚款；给草原所有者或者使用者造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十四条 违反本条例第十八条第四项规定，排放污水，倾倒、堆放固体废弃物的，由市人民政府生态环境行政主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施；单位有上述行为的，并处1万元以上5万元以下罚款；个人有上述行为的，并处500元以下罚款。

第二十五条 违反本条例第十八条第五项规定，破坏草原保护和管理设施设备的，由市人民政府林业和草原行政主管部门责令限期修复，并处实际损失一倍以上三倍以下罚款。

第二十六条 违反本条例第十八条第六项、第七项规定，使用破坏草原植被的娱乐设施设备，超出审批面积开展草原旅游活动的，由市人民政府林业和草原行政主管部门责令停止违法行为，限期恢复植被，没收违法所得，可以并处违法所得一倍以上二倍以下罚款；没有违法所得的，可以并处草原被破坏前三年平均产值六倍以上十二倍以下罚款；给草原所有者或者使用者造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十七条 违反本条例第十八条第八项规定，在草原上搭建帐篷、停放机动车辆、野炊、明火取暖的，由市人民政府林业和草原行政主管部门责令停止违法行为，立即移除违法机动车辆、设施设备，熄灭火源等，限期恢复草原植被，并处500

元以上 1000 元以下罚款。

第二十八条 违反本条例第十八条第九项规定，机动车辆离开道路在草原上行驶的，由市人民政府林业和草原行政主管部门责令停止违法行为，限期恢复草原植被，可以并处草原被破坏前三年平均产值三倍以上九倍以下罚款；给草原所有者或者使用者造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十九条 市以及察右中旗、察右后旗、卓资县人民政府及其有关部门有下列行为之一的，由上级人民政府或者有关主管机关依据职权责令改正，通报批评；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予政务处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）未依法组织编制辉腾锡勒草原保护总体规划的；

（二）不执行或者擅自变更辉腾锡勒草原保护总体规划的；

（三）超越权限批准进入辉腾锡勒草原从事相关活动的；

（四）未依法履行监督管理职责或者发现违法行为不予查处，造成严重后果的；

（五）有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的。

第三十条 本条例自　　年　月　日起施行。

关于《乌兰察布市辉腾锡勒高山草甸草原保护条例》的说明

——2019 年 3 月 27 日在内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议上

乌兰察布市人大常委会主任　徐志明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受乌兰察布市人大常委会委托，就《乌兰察布市辉腾锡勒高山草甸草原保护条例》（以下简称《条例》）作如下说明：

一、《条例》制定的必要性

辉腾锡勒高山草甸草原（以下简称辉腾锡勒草原）位于乌兰察布市察哈尔右翼中旗中南部、阴山北脉，平均海拔 2000 米，蒙古语意为“寒冷的山梁”。辉腾锡勒草原形态独特，是目前国内保持完好的天然草甸型草原，动植物种类繁多，环境优美，气候宜人，人文历史丰富，是不可多得的塞外避暑旅游胜地，也是祖国北疆重要的生态屏障。1999 年建立市级自然保护区以来，辉腾锡勒草原规划、利用和管理工作取得了显著成效，但近年来受自然降水减少、旅游开发、道路建设、过度放牧、人为破坏等因素影响，草原生态环境严重恶化，亟待通过地方立法予以保护。

二、《条例》主要内容

（一）关于《条例》的名称。基于植被形态、历史渊源和社会认知度以及多年来我市旅游宣传报道的角度，经反复研究，《条例》命名为《乌兰察布市辉腾锡勒高山草甸草原保护条例》。

（二）关于《条例》保护范围。辉腾锡勒草原保护范围，以市级辉腾锡勒自然保护区为基础，结合